និង ហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពិន ។ ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពជប៉ុននេះ ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជប៉ុនឈ្មោះលោក ជូំជី ណាហ្គុយម៉ូ និងលោក លីសស្លូរ៉ គុយ យ៉ាម៉ាម៉ូតូ។ ជាលទ្ធផលនៃការខូចខានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង យន្តហោះចម្បាំងចំនួន១៨៨គ្រឿង ត្រូវបានកម្ទេច ១៥៥គ្រឿងទៀតត្រូវបានខូចខាត កងយោធាអាមេរិកចំនួន ២៣៤៥ នាក់ ត្រូវានបាត់បង់ជីវិត ចំនួន ១២៤៧ នាក់ រងរបួស និងពិការ ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន ៥៧ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត និង ៣៥ នាក់ទៀត ទទួលរងរបួស ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើប ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទៅ២ មតិភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះ បានចាត់ទុកថា ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងនាំកងយោធាជប៉ុន ជាការបំពានទៅលើសញ្ញានាវាដែលធ្វើនៅទីក្រុងឡុងលើកទី២ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

ឧទាហរណ៍ខាងលើ បញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានសត្តានុពលខ្លាំងក្លាដែរនៅពេលរដ្ឋណាមួយស្ថិតក្រោមច្បាប់នេះ បានប្រព្រឹត្តនូវកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបាន។

នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបទៅតាមសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ មកទល់នឹងសតវត្សទី២០នេះ មត្រាទី៥១នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋទាំងឡាយ ជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារ ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើខ្លួន ។ មាត្រាទី៥១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏បានធានាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការពារខ្លួន រហូតឈានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ។

សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬហៅថា សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវ៉េស្តផលឡា គឺជាសន្ធិសញ្ញាពីរដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអូស្នាប្រ៊ុត ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៦៤៨ និងនៅលើទឹកដីម៉ុនស្ទើរ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៦៤៨ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ (១៦១៨-១៦៤៨) នៅក្នុងអាណាចក្រហូលីរ៉ូម៉ង់ និងសង្គ្រាម៨ឆ្នាំ(១៥៦៨-១៦៤៨) រវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋទាំង៧ នៃប្រទេសហូឡង់។ ប្រវត្តិវិទូបានកំណត់ថា សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ទោះជាក្រោយមកទៀតមិនបានធ្វើឱ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសុខសន្តិភាពក្តី ក៏នេះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាក្បាលរថភ្លើងនាំឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនានាផងដែរ។ សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡានេះ ភាគច្រើននៃប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា ជាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យ នាសម័យបុរាណ ពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ មានបង្កប់ទៅដោយទស្សនាទាន ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ អធិបតេយ្យ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានពីរ គឺ បូរណភាពដែនដី និង ការបញ្ចៀសមិនឱ្យមានតួអង្គផ្តាច់មុខ ក្នុងការដឹកនាំរបស់ រដ្ឋ។ អាស្រ័យដោយទស្សនាទានដែលចេញមកពីសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬ សន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង វ៉េស្តផលឡា នេះហើយ ទើបពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះ រួមមានគោលការណ៍ដូចតទៅ:

ទី១. គោលការណ៍អធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ និងសិទ្ធិសំខាន់ៗ នៃនយោបាយសម្រេចដោគវាសនាដោយខ្លួនឯង។

ទី២. គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣. គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយ ឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធវេស្តផលឡា ។

នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព។ ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជាទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាង:

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹងផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណៈភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខ័ណ្ឌបី:

ក. នៅក្នុងករណីប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ដោយរដ្ឋតែឯកឯង ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ចំពោះរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត។

ខ នៅក្នុងករណីដែលការប្រើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គសហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃ "សន្តិសុខរួម"។

គ នៅក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់តាំងសកម្មភាពនៃការថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃបណ្តារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៤ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានលើកសំណើឱ្យមានកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលកងទ័ពនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតាមកន្លែងដែលមានកើតអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង ។

ជាទូទៅ នៅពេលមានរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋដទៃ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិចាំបាច់ត្រូវតែយកបញ្ហានោះ មកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយ ។ មហាសន្និបាតមិនអាចយោងតែលើគតិយុត្ត ដោយឈរលើសេចក្តីសម្រេច ឬ អនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុម័តដោយប្រកាន់យកវិធានមួយ ដែលមានឈ្មោះថា សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នាដើម្បី សន្តិភាព ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័ត ចាប់តាំងទី០៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥០ មកម្ល៉េះ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យមហាសន្និបាតនៃសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិអំណាចប្រើកម្លាំងកងយោធា ស្របតាមធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ។ ក្នុងករណីដែលមានអំពើកាច់បំបាក់ស្ថានការណ៍សន្តិភាព ឬ មានសកម្មភាពឈ្លានពាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតជាអ្នកដឹកនាំមុខវិធានការនេះ។

យោងតាមសេចក្តីអនុម័តនៃមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការរួមគ្នា ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឈ្លានពាន ខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាដើម។ សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ប៉ុន្តែវិធានការនេះ មានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រជាឡើយ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិជំទាស់ពិសេស ឬ ហៅថា សិទ្ធិវេតូ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិមិនអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបាន ពីព្រោះនៅពេលនោះសហភាពសូវៀតដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហប្រជាជាតិដែរ បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 Aនោះ។ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋ ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៦ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ត្រូវតែបង្កើតឡើងនូវសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលហៅថា សេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ។ ជាការពិតណាស់ សេចក្តីសម្រេចនេះ មិនមានគតិយុត្ត នៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៧នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងថាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ការកាច់បំបាក់នូវសន្តិភាព និងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាន ។ តាម

លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ អាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ដូច្នេះ ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាង គឺៈ

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសមូហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ ។

- ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ។

- អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រាទី ១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជន អាល្លឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្តង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពាររបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែន ដោយសំអាងថា ជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថា ដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺៈ

-គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

-គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា រិះរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូសរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។

ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយ នឹងនីតិអន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។ ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុងការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រវាងរដ្ឋនិងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃ សហគមន៍អន្តរជាតិ ។

១.៥.៥. អំពីរដ្ឋ

ទ្រឹស្តីសំខាន់ៗ នៃដើមកំណើតរបស់រដ្ឋ

១. រដ្ឋបានចាប់កំណើតក្នុងរវាងគ.ស ១២៨០ ដល់ ១៣៦០ នៅពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបពោរពេញទៅដោយភ្លើងសង្គ្រាម។ គំនិតជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋក្នុងយុគសម័យនោះ គឺព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងឡាយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានកំណត់ដែនដីនគររៀងៗខ្លួន និងលើកឡើងនូវគោលបំណងដើម្បីជានា និងការពារសង្គម។

២. លោក **ជង់ អាលីយេរី** គឺជាអ្នកប្រាជ្ញមុនគេបង្អស់ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញពីទស្សនាទានរបស់លោកស្តីអំពីរដ្ឋ។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះរាជាណាចក្រ ក្នុងគ.ស ១៣១១ បានគូសបញ្ជាក់ថា អំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាអំណាចកិច្ចការប្រទេស។

៣. ក្រោយមកទៀតលោក **នីកូឡា ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** បានយកពាក្យ **រដ្ឋ** មកបង្ហាញជាលើកដំបូងតាមរយៈស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ព្រះអង្គម្ចាស់ ក្នុងឆ្នាំ១៥១៣។ គំនិតរបស់លោកគឺកិច្ចការសាសនានឹងត្រូវដាច់ចេញពីកិច្ចការអាណាចក្រ។ រីឯអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋមានតែពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺ សាធារណរដ្ឋ ឬ រាជាណាចក្រម៉ាឆេយ៉ាវេលី ជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកនយោបាយ ដែលផ្តោតទៅលើបញ្ហាអំណាចរបស់រដ្ឋ លោកយល់ថា នយោបាយដោយគ្មានអ្វីក្រៅពីការតស៊ូដើម្បីអំណាចតែប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** គឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្តល់អនុសាសន៍ស្តីពីអំណាចរបស់រដ្ឋ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ ម៉ាឆេយ៉ាវេលី គឺរដ្ឋ ដែលជាពាក្យដំបូងដែលលោកបានយកមកប្រើ។ ចំពោះ រដ្ឋ លោកបានធ្វើការបែងចែកឱ្យមាន សាធារណរដ្ឋ និង ក្សត្របូរី។ **នីកូឡា ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** ១៤៦៩-១៥២៧ គឺជាប្រវត្តិវិទូ ជារដ្ឋបុរស និងជាទស្សនវិទូនយោបាយរបស់អ៊ីតាលី។

ស្នាដៃរបស់លោកជាច្រើនមានឥទ្ធិពលទៅលើការចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋ។ លោកបានចាប់កំណើតក្នុងទឹកដី ហ្វ្លរ៉ែនស៍ នៅថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៤៦៩។ លោកបានចូលទៅបំរើការងារក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងឋានៈជាស្មៀនមួយរូប ហើយបានឡើងឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅពេលដែលសាធារណរដ្ឋ ហ្វ្លរ៉ែនទីន ត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ ១៤៩៨។ លោកបានធ្វើការជាលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលប្រមូលផ្តុំមនុស្សចំនួន ១០រូប ដែលបានដឹកនាំការចរចារការទូតជាច្រើន និងត្រួតពិនិត្យការងារជាក់ស្តែងនៃកងយោធារបស់សាធារណរដ្ឋហើយបេសកកម្មជាច្រើនរបស់លោក រាប់បញ្ចូលទាំងបេសកកម្មអមព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសបារាំង ១៥០៤-១៥១០-១៥១១ នៅបូរីអាទិទេព ១៥០៦ និងព្រះចៅអធិរាជអាល្លឺម៉ង់ ១៥០៧-១៥០៨។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី លោកបានស្គាល់អ្នកដឹកនាំអ៊ីតាលីជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យលោកមានលទ្ធភាពសិក្សារៀនសូត្រអំពីការដឹកនាំ និងយុទ្ធវិធីរបស់ពួកគេ។ នៅក្នុងមួយជីវិតរបស់លោក **ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** គឺព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋមួយប្រកបដោយសមត្ថភាព ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុកពីសំណាក់ប្រទេសក្រៅ។ ស្នាដៃរបស់លោកផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍នានា ដែលរដ្ឋមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយដែលមានចំណងជើងថា **ព្រះអង្គម្ចាស់** ១៥៣២ ដល់១៦៤០ លោកបានពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រមួយដែលតាមវិធីនោះព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គអាចទទួលបាន និងពង្រឹងអំណាចនយោបាយរបស់ទ្រង់។ តាមទស្សនៈរបស់ ព្រះមហាក្សត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំណាច និងគោរពតាមបទដ្ឋាននានាដែលដឹកនាំទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ។ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៥២៧ លោក **ម៉ាឆេយ៉ាវេលី** បានទទួលមរណៈភាពនៅ ហ្វ្លរេនស៍។

៤. ថូម៉ាស ហប និងទ្រឹស្តីអំពីរដ្ឋ ១៥៨៨-១៦៧៩

ថូម៉ាស ហប យល់ឃើញថារដ្ឋអាចកើតឡើងបាន ទាល់តែមានការរួបរួមគ្នាមិនមែនមានតែការព្រមព្រៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេ។ មនុស្សត្រូវឈប់រស់នៅជាបុគ្គលដោយឡែកៗពីគ្នា។ ដូច្នេះ មនុស្សត្រូវលះបង់ឆន្ទៈ និងសិទ្ធិរបស់គេម្នាក់ៗដែលមាននៅក្នុងដៃ ហើយអំណាចទាំងអស់ ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ...។ កាលណាអំណាចទាំងអស់ត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យរដ្ឋ ហើយ សិទ្ធិត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យបុគ្គលម្នាក់ ឬច្រើននាក់ដែលនឹងត្រូវដឹកនាំគ្រប់គ្រងពួកគេ។ ចំពោះលោក ថូម៉ាស ហប ដើម្បីឈានដល់កត្តានេះត្រូវមានកិច្ចសន្យាមួយ ហើយកិច្ចសន្យានេះជាកិច្ចសន្យាដែលមនុស្សគ្រប់រូបបានព្រមព្រៀងគ្នា ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមនុស្ស និងមនុស្ស។ តាមរយៈនៃកិច្ចសន្យានេះ បុគ្គលទាំងអស់ត្រូវលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដើម្បីទៅឱ្យអ្នកកាន់អធិបតេយ្យទោះបីអ្នកនោះជាព្រះមហាក្សត្រ ឬ ក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាណាមួយក្តី។ សារជាតិនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ឬដែលគេហៅថា ជាកតិកាសញ្ញាមួយនោះ គឺជាការបង្រួមក្រុមមនុស្សឱ្យមកនៅជាឯកភាគវិញ។ រដ្ឋដែលកើតឡើងដោយសារការរំលាយចូលគ្នានៃបុគ្គលទាំងឡាយនោះ គឺជារដ្ឋដែលកាន់កាប់ដោយ អធិបតេយ្យផ្តាច់ការមួយ។ លោក ថូម៉ាស ហប យល់ឃើញថា អធិបតេយ្យផ្តាច់ការ គឺជារាជាធិបតេយ្យផ្តាច់ការ គឺជាទម្រង់រដ្ឋមួយដែលអាចរក្សាសន្តិភាពបាន ហើយដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនេះបានចាំបាច់ត្រូវមានព្រះមហាក្សត្រមានអំណាចពេញលេញ ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ណាផ្សេងទៀតហើយ ទោះជាច្បាប់ធម្មជាតិក្តី ឬមួយជាច្បាប់សាសនាក្តី។

ប្រការនេះហើយទើបប្រជាជនមិនមានសិទ្ធិជំនាស់នឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានទេ។ ជារួមលោក **ថូម៉ាស ហប** ធ្វើការសន្និដ្ឋានថា អំណាចរបស់រដ្ឋគ្មានព្រំដែនហើយលោកបានធ្វើសំយោគនានាទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋដូចតទៅ:

- នៅក្នុងរដ្ឋ អំណាចសាសនាមិនអាចជាគូប្រឆាំងនឹងអំណាចព្រះមហាក្សត្របានឡើយ។
- ការគោរពព្រះមហាក្សត្រមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចខាងសាសនាទេ តែជាកាតព្វកិច្ចខាងកិច្ចការនយោបាយ។
- សាសនាជាជំនឿ មិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រទេ ហើយជំនឿមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការខាងនយោបាយទេ។
- ច្បាប់ក្តី រដ្ឋក្តី សុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារកម្លាំង។
- ចរិតលក្ខណៈរបស់រដ្ឋត្រូវធ្វើឱ្យគេខ្លាច ហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រូវមានកម្លាំងចាប់បង្ខំ ពោលនេះជាបេសកកម្មទាំងពីររបស់រដ្ឋ គឺបេសកកម្មបង្ក្រាបខាងក្នុង និងបេសកកម្មការពារខាងក្រៅ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយរដ្ឋក៏ត្រូវមានកងទ័ពដ៏ខ្លាំង និងអចិន្ត្រៃយ៍មួយ។

៥. ឡក់ ចន និងទស្សនាទានស្តីពីរដ្ឋ

តាមទស្សនៈរបស់លោក **ចន ឡក់** រដ្ឋត្រូវមានព្រំដែន ហើយអំណាចត្រូវមានការបែងចែក។ ដូច្នេះបានជាទ្រឹស្តីវិទូជាច្រើនបានចាត់ទុកលោក **ឡក់** ជាទ្រឹស្តីវិទូមួយរូប ដែលបានធ្វើការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋ។ លោកបានបែងចែកអំណាចជាបី:

១. អំណាចនីតិបញ្ញត្តិ ដែលត្រូវកាន់កាប់ដោយសភាមួយដែលនឹងបើកសម័យប្រជុំតាមពេលវេលាណាមួយជាកំណត់។

២. អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ ជាអំណាចអចិន្ត្រៃយ៍មួយ ហើយដែលកាន់កាប់ដោយអង្គារផ្សេងពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ។

៣. អំណាចសហព័ន្ធ ឬអំណាចដឹកនាំទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិចុះសន្ធិសញ្ញាប្រកាសសង្គ្រាមឬសន្តិភាព។ អំណាចនេះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ តាមទស្សនៈរបស់លោក **ចនឡក់**សាសនានិងរដ្ឋក៏ត្រូវបែងចែកដាច់ស្រលះពីគ្នាផងដែរ។ លោក **ចន ឡក់** (១៦៣២-១៧០៤) គឺជាទស្សនៈវិទូអង់គ្លេស និងជាស្ថាបនិកសាលារៀនអំពីលទ្ធិពិសោធនិយម ។ លោកបានចាប់កំណើតនៅក្នុងភូមិ ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៦៣២ ។ លោកបានទទួលការអប់រំនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ អកហ្វត ហើយលោកតែងតែបានទៅធ្វើបទឧទ្ទេសនាមស្តីពីប្រទេសក្រិច អំពីប្រធានបទនានាទាក់ទងទៅនិងបញ្ហាវោហាសាស្ត្រ បញ្ញាទស្សនវិជ្ជា សីលធម៌ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះរវាងឆ្នាំ ១៦៦១ ដល់ឆ្នាំ ១៦៦៤ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៦៧ លោកបានចាប់ផ្តើមបង្កើតសមាគមន៍ជាមួយរដ្ឋបុរសអង់គ្លេសមួយរូប គឺលោក អេនតូនី អាសលី ឧបផើ ។ លោក លក បានសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយសម្រាប់ការកាន់កាប់អាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើង ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះពុំ

មានប្រសិទ្ធភាពឡើង។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩៦ ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសអង់គ្លេស ព្រះនាម វីលៀម ទី៣ ទ្រង់បានតែងតាំងលោកជាក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ។ លោក ចន លក បានទទួលមរណភាពនៅតំបន់ Oates ទឹកដីអង់គ្លេស នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៧០៤។

ទ្រឹស្តីពិសោធនិយម- ទ្រឹស្តីពិសោធនិយមរបស់លោក ឡក់ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថាសារៈសំខាន់នៃការពិសោធន៍ គឺជាចំណេះយល់ដឹងប្រសើជាជាងប្រមើលមើលតាមអព្ភន្តរញ្ញាណ។ ទ្រឹស្តីពិសោធនិយមត្រូវបានពន្យល់អត្ថាធិប្បាយដោយទស្សនវិទូ និងជារដ្ឋបុរសអង់គ្លេសមួយរូប ឈ្មោះ ហ្វ្រាំងស៊ីស បាខន នៅដើមសតវត្សទី១៧។ ប៉ុន្តែ ឡក់ បានផ្តល់នូវការបញ្ជាក់តាមរបៀបប្រព័ន្ធមួយដែលបាន សរសេរនៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកមានចំណងជើងថា ការសាកល្បងទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្ស សរសេរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០។ លោកបានសំឡឹងមើលឃើញពីចិត្តគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ប្រកបដោយភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ដែលមានបទពិសោធន៍និងចំណេះវិជ្ជាជាប់មកជាមួយ។ បើតាមទស្សនៈរបស់លោកគឺថា មនុស្សទាំងឡាយនៅមានភាពស្អាតស្អំពីកំណើត ឯករាជ្យភាព និងស្មើភាពគ្នា។

ទ្រឹស្តីនយោបាយ- នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា សន្ធិសញ្ញាពីររបស់រដ្ឋាភិបាល សរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ ១៦៩០ លោកមានទស្សនៈរិះគន់ទៅលើទ្រឹស្តីសិទ្ធិអាទិទេពរបស់ព្រះមហាក្សត្រ និងចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់រដ្ឋ ដែលបានប្រមើលមើលដោយទស្សនវិទូអង់គ្លេសនិងទ្រឹស្តីនយោបាយវិទូ ថូម៉ាស ហប។ ជាសង្ខេប ឡក់ បានលើកឡើងថា អធិបតេយ្យភាពមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋទេ ប៉ុន្តែគឺនៅជាមួយប្រជាជន ហើយរដ្ឋជាអ្នកនៅលើខ្ពស់បំផុត។ គំនិតនយោបាយរបស់ឡក់ ជាច្រើន តែងទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិធម្មជាតិ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីគាំពារសិទ្ធិទាំងនេះ ហើយនិងគោលការណ៍ច្បាប់ដឹកនាំភាគច្រើន ដែលមានចែងដូចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបណ្តាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានា។ ឡក់ បានលើកឡើងថា ការបដិវត្តន៍មិនមែនត្រឹមតែជាសិទ្ធិមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែករណីខ្លះ ជាកាតព្វកិច្ចមួយហើយលោកយល់ស្របទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងតុល្យភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល។ លោកក៏មានជំនឿជឿជាក់ផងដែរ អំពីសេរីភាពសាសនា និងការបែងចែកកិច្ចការសាសនានិងរដ្ឋ។ ដូច្នេះហើយទើបឥទ្ធិពលរបស់ ឡក់ នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទំនើបមានភាពជ្រាលជ្រៅណាស់ ហើយជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍របស់លោកនូវការវិភាគតាមការពិសោធន៍ ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវតាមសីលធម៌នយោបាយ និងសាសនា លោកនៅតែជាទស្សនវិទូ ដ៏សំខាន់គ្រប់ពេលវេលា។ ក្នុងចំណោមស្នាដៃដទៃទៀតរបស់លោក មានពិនិតខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹង ការអប់រំ ១៦៩៣ និរវេភាពសម ហេតុសមផលនៃកិច្ចការសាសនា ១៦៩ ។

៦. លោកម៉ុងតែសគៀនិងទស្សនាទានពីរដ្ឋនិងច្បាប់

លោក **ម៉ុងតែសគៀ** ១៦៨៩-១៧៥៥ ជាអ្នកនិពន្ធ និងជាអ្នកច្បាប់របស់បារាំង កើតនៅ ឡាប្រ៉ាដេ ហើយបន្ទាប់ មក បានទទួលការអប់រំនៅឯសាលា អូរ៉ាតារៀន ហើយក្រោយមកទៀតនៅ ប៉ត់ដា

អូរ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧១៤ លោកបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សានៃសភា ជ័រដូវចក៏ បានក្លាយទៅជា ប្រធានសភានេះ ពីឆ្នាំ ១៧១៦ ដល់ ១៧៨។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧២ លោកចូលជា សមាជិកបញ្ញិតសភាបារាំង ហើយលោកក៏ធ្លាប់បានទិតៀនរិះគន់ដល់អ្នកមាន សាសនា និងរដ្ឋាភិបាលជាតិបារាំងផងដែរ។ ពីឆ្នាំ ១៧២៩ ដល់ ១៧៣១ លោកបាន ទៅរស់នៅឯប្រទេសអង់គ្លេស ហើយក៏បានទទួលការទុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកនយោបាយ នៃប្រទេសអង់គ្លេស។ លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** បានណត់និយមន័យនៃពាក្យច្បាប់ថា ន័យទូលាយ ច្បាប់ គឺជាទំនាក់ទំនងចបាច់ទាំងឡាយដែលចេញមកពីអ្វីដែលមានឡើង ដែលកើតឡើង។ តាមទស្សនៈរបស់លោក ច្បាប់ គឺជាវិធានសម្រាប់សភាវៈទាំងអស់តាំងពីធំដល់តូច។ លោកក៏បានធ្វើការបែងចែកប្រភេទច្បាប់ជាទំរងបីៈ

១. ច្បាប់សាសនាដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអាទិទេព សម្រាប់ដាស់តឿន មនុស្សលោកឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះ។
២. ច្បាប់សីលធម៌ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយទស្សនវិទូនានា ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សជាតិឱ្យស្គាល់ច្បាស់ពីករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯង ។

៣. ច្បាប់នយោបាយ និងច្បាប់បវេណី ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអ្នក ច្បាប់ ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សទាំងពួង ឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដទៃ និង សម្រាប់សង្គម។

នៅក្នុងវិស័យ ច្បាប់ **ម៉ុងតែសគ្យើ** បានធ្វើការបែងចែកពីគ្នារវាង ឬវត្ថុ នៃច្បាប់បវេណី និង ច្បាប់នយោបាយ ។ តាមទស្សរបស់លោក ច្បាប់បវេណី គឺជាច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹង ការកកើតរដ្ឋ រីឯច្បាប់នយោបាយ ពីឲច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការ រក្សារដ្ឋ ។ លោកបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថា រដ្ឋនីមួយៗប្រវត្តិរបស់វា ការវិភាគស្ដីអំពីរដ្ឋ ពី ថាការវិភាគលើច្បាប់បវេណី និងច្បាប់នយោបាយដែលស្ថិតនៅជាមួយគ្នាហើយក៏ជាការវិភាគទៅលើស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋ។
អំពីទ្រឹស្ដីគ្រប់គ្រងរដ្ឋលោកបានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាបីប្រភេទដូចតទៅៈ

ក. រដ្ឋតាមបែបសាធារណៈរដ្ឋ

ខ. រដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ

គ.រដ្ឋតាមបែបផ្ដាច់ការ
បើតាមទស្សនៈរបស់លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** របបគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងបីនេះមានប្រភពដើម និងមូលភាពរបស់វាផ្ទាល់។ រដ្ឋតាមបែបសាធារណរដ្ឋ គឺ ជារដ្ឋរបស់ ប្រជាជនទាំងមូល ឬមួយផ្នែក។ លោក ម៉ុងតែសគ្យើ បានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមបែបសាធារណរដ្ឋ ជាពីរផ្នែកទៀត គឺ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិជនាធិបតេយ្យ មានន័យថា ប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋ ជារដ្ឋរបស់ប្រជាជនទាំងមូលនោះគឺជា ប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋរបស់ប្រជាជនមួយភាគប៉ុណ្ណោះ នោះហើយ គឺជា អភិជនាធិបតេយ្យ។ ឯរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ គឺអំណាច ត្រូវឋិតនៅលើ ព្រះមហា

ក្សត្រ ឬព្រះមហាក្សត្រីយានី។ ចំពោះរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបផ្តាច់ការ គឺជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយមនុស្សម្នាក់ ដែលប្រើអំណាចផ្តាច់មុខហើយដែលគ្មានវិធានជាច្បាប់អ្វីទាំងអស់។បើតាមទស្សនៈរបស់លោក ការរលំរលាយនៃរដ្ឋនីមួយៗគឺចាប់ផ្តើមពី ការដួលរលំនៃគោលការណ៍របស់វា។ លោកមានជំនឿទៅលើសេរីភាពរបស់មនុស្ស និងការប្រឆាំង ទៅនឹងអំពើផ្តាច់ការ ហើយសេរីភាពខាងនយោបាយគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅ នឹងការបែងចែកនូវអំណាចនិតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងអំណាច តុលាការ។ លោកក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានផងដែរថា សេរីភាព និងការគោរព ច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវឋិតនៅជាមួយគ្នា ស្នាដៃ ដ៏សំខាន់របស់លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** មានចំណងជើងថា ចិត្តគឺខិតនៃច្បាប់ ចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ១៧៤៨ ហើយដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការរៀបចំ តាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៅក្នុងបញ្ជាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវេស្វាលី

ក្រោយពេលបញ្ចប់សង្គ្រាម ៣០ ឆ្នាំ ប្រព័ន្ធរដ្ឋនៅអឺរ៉ុប មួយ បានកកើតឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង វេស្វាលី នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៦៤៨។ សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវេស្វាលី គឺឈរនៅលើគោលការណ៍បី។ គោលការណ៍ទីមួយហើយ មានន័យថា ព្រះមហាក្សត្រ គឺ ជាអធិរាជនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ទ្រង់។ បទដ្ឋាននេះ កំណត់ច្បាស់ថា ការគ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រ មិនមែនមានអំណាចនយោបាយខ្ពង់ខ្ពស់ណាឡើយ និងសមភាពដូចក្សត្រដទៃទៀត។ គ្រប់អង្គក្សត្រទាំងអស់ គឺឯករាជ្យភាពគោលការណ៍ទីពីរ ហៅថា មានន័យថា អ្នកដឹកនាំគឺ ជាអ្នកកំណត់សាសនានៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ បទដ្ឋាននេះអ្នក ក្រៅគ្មានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពយុត្តាធិការសាសនារបស់អាណាចក្រ ឬ រដ្ឋនីមួយៗឡើយ។ គោលការណ៍ទីបី គឺជាគោលការណ៍ តុល្យភាពនៃ កម្លាំងដែលមានទិសដៅទប់ស្កាត់ការវាតទីណាមួយមិនឱ្យ អង្គភាពដទៃ ឬរដ្ឋដទៃទៀតបាន។ រីករាលដាលនិងគ្របដណ្តប់ទៅលើទំនាក់ទំនង ទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋដែលជាមហាអំណាច បានបង្កើតចេញជាប្រព័ន្ធ មហាអំណាចមួយលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសតវត្សទី១៦ហើយបានវិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ១៦៤៨។ ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពិសេសតាមរយៈការស្វះស្វែងរកសន្តិភាពនៅទីក្រុងវេស្វាលី (the Peace of Westphalia) បង្កើតឱ្យមានជារូបរាង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់។ រូបរាង និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនោះគឺមានគោលការណ៍ពីរ សំខាន់:

ទី១- គោលការណ៍គោរពចំពោះឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ

ទី២- គោលការណ៍បូរណភាពដែនដីរបស់គ្រប់បញ្ជារដ្ឋទាំងអស់ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីសម័យកាលសន្តិភាពនៅវេស្វាលីមកបញ្ហារដ្ឋមហាអំណាចបាន ខិតខំពង្រឹងនូវគោលការណ៍តុល្យភាពនៃកម្លាំង ហើយតាមរយៈគោលការណ៍នេះ បញ្ហារដ្ឋទាំងនេះតែងខិតខំពង្រឹងសមត្ថកិច្ចការពាររដ្ឋខ្លួន រហូតឈានដល់ ការ

ផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធភាពនិងពេលខ្លះតែងពើបប្រទះនឹងការធ្វើសឹកសង្គ្រាម។ នៅក្នុងសម័យកាលនេះដែរ ការដឹកនាំរដ្ឋច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើព្រះមហាក្សត្រ។ ព្រះមហាក្សត្រជាតួអង្គគ្រប់គ្រង និងកំណត់ទៅលើប្រព័ន្ធរដ្ឋ។ ប៉ុន្ដែនៅពេល ខ្លះក៏គេសង្កេតឃើញថា សម្ព័ន្ធភាព ក៏បានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអន្តរជាតិក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ។

ការកំណត់និយមន័យរបស់រដ្ឋ បានត្រូវកំណត់ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពី សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បញ្ញារដ្ឋ (រដ្ឋក្នុងតំបន់អាមេរិក) ដែល ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុង ម៉ង់តេវិតដេអូរ ប្រទេសអូរាកាយ ដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៣៣ ។

និយមន័យ ៖ រដ្ឋ

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយនៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

ការកកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តជាតិទំនើប

ប្រវត្តិនៃការករកើតរដ្ឋទំនើប

ការកកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិរាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី **ព្រូស៊ា** នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពីការកកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុងនោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាវ៉េប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះគេបានកំណត់អំពីការកកើតរដ្ឋ ។

ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣

ក. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។